

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 249/2533

นายภิรมย์ ทับทิมเทศ

โจทก์

นายสุพจน์ ปัญญา กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
โจทก์เป็นเงิน 81,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2528)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,69)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 62 แผ่นที่
2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ